

DUDH IV

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – IV

Art. 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Quanto ao Art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), é fundamental compreender que a data do documento irá repercutir diretamente no conteúdo que está sendo tratado no dispositivo. Perceba que o Art. 12 abrange a vida privada, a família, o lar e a correspondência. No entanto, nas provas de concurso público, normalmente, se estende essa interferência às comunicações telefônicas. A razão disso é que, em geral, o examinador utiliza a técnica do Art. 5, inc. XII da Constituição Federal.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5, XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Portanto, esteja muito atento aos detalhes para não confundir a DUDH com a Constituição Federal de 1988. Nesse caso, a questão irá solicitar apenas de acordo com a DUDH.

Retomando ao Art. 12 da DUDH, a sua parte final define que todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Ou seja, ocorrendo o ataque, se mantém a proteção da lei, mas o artigo não especifica como acontecerá essa proteção. Porém, sobre isso, observe o Art. 5, inc. XII da Constituição Federal.

Art. 5, X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Perceba que o Art. 5, inc. XII, frisa a garantia o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Assim, a prova pode questionar se todo ser humano terá direito à indenização pelo dano material ou moral de acordo com o DUDH. A resposta é negativa, pois essa previsão está na Constituição Federal. Sendo assim, a indenização pelo dano material ou moral e a comunicação telefônica são dois pontos que o examinador pode acrescentar para confundir o candidato em relação a DUDH.

ANOTAÇÕES

Vale recordar que, pode ser cobrado em prova a inclusão da comunicação telefônica ou inclusão do sigilo bancário como proteção e a consequência. Lembrando que consequência do DUDH refere-se apenas à proteção da lei. Já a Constituição Federal aborda a indenização pelo dano material ou moral.

Art. 13, 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado.

2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.

No que diz respeito ao Art. 13 da DUDH, é importante salientar que a liberdade de residência não é prevista expressamente na Constituição Federal. Logo, esteja atento a esse ponto. Além disso, o Art. 13, § 2º é relevante, uma vez que trata sobre o direito ao regresso. Nesse caso, o contexto histórico é muito importante, pois quando a DUDH foi criada, o mundo vivia o período pós Segunda Guerra Mundial. Lembrando que, durante a guerra, muitas pessoas deixaram o seu país e se refugiaram em outras nações.

Desse modo, era essencial mencionar de forma expressa no documento a possibilidade de regresso. Para provas de concurso público, se a questão perguntar de maneira objetiva se a DUDH previu o direito ao regresso, a resposta é positiva.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5, XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

Art. 14, 1. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.

2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Perceba que no Art. 14, § 1º, a DUDH apresenta a regra geral para direito de buscar asilo. Contudo, o Art. 14, § 2º, apresenta restrições ao direito de asilo em outros países. De acordo com o parágrafo, há duas possibilidades em que não será possível invocar o pedido de asilo, ou seja, para crimes de direito comum e atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Nesse sentido, já foi cobrada em prova questão em que não especifica a questão de a perseguição ser ilegítima ou legítima. O texto somente expressa se é crime cometido é crime de direito comum ou um crime de direito político. Às vezes, surgem algumas dúvidas, por exemplo, crime comum é a regra, já em um crime de política, observa-se a motivação. Em



ANOTAÇÕES

alguns casos, a mesma conduta que o sujeito teve em relação ao crime outro, não irá diferenciar. Logo, o que diferencia é a motivação e, se houver motivação política envolvida, é permitido o direito de buscar asilo político.

Há também questões que não mencionam se é um crime político ou crime comum, focando apenas na perseguição. Nessa situação, suponha que seja uma perseguição legítima feita pelo Estado, se ela é classificada como legítima deve-se ao fato de que o crime anterior é um crime comum. Assim, lembre-se que, em crime comum, há perseguição legítima, portanto, não cabe asilo político. Todavia, se o Estado está perseguindo ilegitimamente uma pessoa, sendo assim, o crime é político. Nesse caso, caberá asilo político, isto é, pode-se analisar tanto pelo crime, como também pela perseguição.

É importante destacar que a perseguição é feita pelo Estado, logo, está relacionada à direitos de primeira geração. Lembre-se de que os direitos de primeira geração sempre estão vinculados à relação entre o Estado e os indivíduos.

Art. 15, 1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

Note que o Art. 15 da DUDH não aprofunda o tema das causas de perda de nacionalidade como é feito na Constituição Federal.

Art. 16, 1. Os homens e mulheres maiores de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.

3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.

No que tange a dissolução do casamento mencionada no Art. 16, § 1º, é algo importante, para a época, afirmar que a mulher tem igual direito na dissolução do casamento. Porém, o foco nesse dispositivo é a maior de idade. Se na prova, a questão perguntar se homens e mulheres maiores de 18 anos maiores, sem distinção alguma de raça, nacionalidade e religião, podem contrair matrimônio.



10m

ANOTAÇÕES

A afirmativa está errada, portanto, esteja atento, pois a declaração é uma norma genérica e universal, ou seja, para o mundo inteiro, assim, ela não pode especificar idade. Por exemplo, a DUDH não prevê qual é a maioridade civil na Indonésia, na China, no Japão, Guiné-Bissau. Dessa forma, é preciso manter o texto na prova como maior de idade, porque se especificar 18 anos de idade, a questão está incorreta.

Quanto ao Art. 16, § 3º, já foi cobrada uma questão em que foi definido o que era família. Nesse caso, o enunciado afirmava “A família que a união entre um homem e mulher pelo casamento, é o núcleo natural da sociedade e goza de proteção da sociedade, quanto do Estado”. Observe que essa questão tentou definir um conceito de família para dentro da DUDH. No entanto, a DUDH não especifica e não define o que a família. Além disso, o conceito de família como a união de um homem e mulher pelo casamento, é um conceito muito restritivo. Atualmente, o entendimento do que é a família é muito amplo.

- Art. 17, 1.** Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

Em relação ao Art. 17, § 2º, o direito à propriedade não é um direito absoluto, sendo assim, existe hipótese em que uma pessoa pode ser privada da sua propriedade. Entretanto, esteja atento, pois a DUDH não apresenta quais seriam as hipóteses. Em geral, para confundir o candidato, a questão pode abordar a desapropriação, a expropriação, a requisição administrativa e o iminente perigo. De qualquer forma, lembre-se que o Art. 17, § 1º, trata sobre o direito à propriedade, que pode ser única ou em sociedade com outros. Contudo, o Art. 17, § 2º, estabelece que ninguém pode ser privado de maneira arbitrária da sua propriedade, mas não detalha quais as possibilidades as hipóteses em que é permitida a privação da propriedade.



15m

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5, XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

Art. 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

ANOTAÇÕES

Ainda sobre o tema, o Art. 18 da DUDH discorre sobre três tipos de liberdade: a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência e a liberdade religiosa. Perceba que a liberdade religiosa é focada na maior parte do dispositivo. Além disso, ao estudar liberdade de pensamento na Constituição Federal, o texto menciona que é livre a expressão do pensamento, vedado anonimato. Porém, note que a DUDH não apresenta vedação quanto ao anonimato.

Esteja atento à parte final do Art. 18 quando se cita “pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular”. Nesse momento, para memorizar há um mnemônico IC PP, ou seja, IC de isolada ou coletivamente e PP de público ou em particular. Sobre isso, é comum que os examinadores retirem alguma especificação, por exemplo, afirmar que pode se manifestar somente de maneira coletiva ou somente de maneira isolada, somente de forma particular ou em público.

Outro ponto que pode ser cobrado na prova é a liberdade religiosa, que inclui a liberdade de mudar de religião. Esse detalhe é constantemente explorado, pois foi um dos problemas durante a aprovação da DUDH. A Arábia Saudita foi uma das abstenções na aprovação da DUDH, justamente por não concordar com a possibilidade de mudança de religião, o que é chamado de apostasia, que significa abandonar uma crença. Vale ressaltar que, para algumas religiões no mundo, isso é uma grave ofensa. Assim, como a DUDH possui caráter universal, esse ponto gera determinados problemas.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5, IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Diferente da DUDH, o Art. 5, inc. IV da Constituição Federal veda anonimato.

Art. 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

É essencial frisar que o Art. 19 da DUDH discorre sobre a liberdade de opinião e expressão. É preciso fazer uma ressalva, pois a liberdade de opinião e expressão decorre da liberdade de pensamento. Nesse sentido, lembre-se que o Art. 5, inc. IV da Constituição Federal

ANOTAÇÕES



veda o anonimato, enquanto, na DUDH não existe essa restrição. O foco do examinador é o fato de que a transmissão de informação e recebimento de informação pode ser feito por qualquer meio e além das fronteiras no seu país, isto é, independentemente de fronteiras.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5, IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Art. 20, 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas.

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

No que diz respeito ao Art. 20, § 1º da DUDH, esteja atento à liberdade de reunião e associação pacíficas. Nessa situação, o examinador pode apresentar o disposto no Art. 16, inc. XVI da Constituição Federal.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5, XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

De acordo com o dispositivo, todo ser humano tem disponibilidade para reunião e associação pacífica, desde que com aviso prévio da autoridade competente. Portanto, tenha muita atenção na mescla de informações da DUDH com a Constituição Federal. A DUDH não estabelece aviso prévio, autorização ou menciona frustrar outra reunião.

Vale recordar que dos Arts. 2 ao 20, a DUDH trata sobre os direitos civis. Já a partir do Art. 21, são abordados os direitos políticos.

Art. 21, 1. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.

2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.

3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, de mesmo valor para cada um, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

Sobre o Art. 21, § 1º da DUDH, é essencial enfatizar que existem algumas formas de o indivíduo exercer diretamente seus direitos políticos e diretamente tomar parte no governo do país. Por exemplo, no ordenamento jurídico, estão previstos plebiscitos, referendos e inicia-

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

tiva popular. Porém, essa previsão está disposta na Constituição Federal, e não na DUDH. Assim, esteja atento se a questão especificar algum instrumento político de exercício direto dos direitos políticos.

Para fins de prova, em relação ao Art. 21, § 3º da DUDH, um ponto a ser cobrado é o sufrágio universal. Em 2020, em uma na Bahia, a banca trocou sufrágio universal e por sufrágio censitário. Outro ponto, mais recorrente nas provas, é a classificação do voto.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

Nesse sentido, a DUDH afirma que o seu voto é secreto, porém, ao tratar sobre alistamento eleitoral, o Art. 5º, § 1º da Constituição Federal, prevê que os votos são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Sendo assim, a obrigatoriedade do voto está expressa da Constituição Federal, mas não na DUDH.

Sobre isso, é importante ressaltar que a obrigatoriedade do voto é um tema polêmico, sendo que não é todo o país que adota o voto como algo obrigatório. Contudo, isso não significa que a DUDH optou pelo voto facultativo, ela apenas não indica um caminho ou outro, deixando a decisão a cargo de cada país.



25m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
